

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 25 joumada I 1424 – 25 juillet 2003

146^{ème} année

N° 59

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 16 juillet 2003, portant modification de l'arrêté du 20 septembre 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires sociales et les établissements sous-tutelle..... **2355**

Ministère de la Défense Nationale

Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2003, portant ouverture d'une session de recrutement des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire... **2357**

Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2003, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'un pharmacien biologiste au grade de capitaine d'active..... **2357**

Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2003, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de médecins au grade de capitaine d'active... **2358**

Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2003, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de médecins dentistes au grade de lieutenant d'active..... **2358**

Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2003, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de candidats titulaires du diplôme national d'ingénieur au grade de lieutenant d'active..... **2358**

Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2003, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur au grade d'adjudant d'active..... **2359**

Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2003, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique au grade d'adjudant d'active..... **2359**

Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2003, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de candidats titulaires du brevet de technicien professionnel au grade de sergent d'active.....	2360
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2003-1628 du 16 juillet 2003 , portant modification du décret n° 90-1849 du 6 novembre 1990, relatif à l'expropriation, pour cause d'utilité publique, d'immeubles sis à Chotrana, en vue de la construction d'une conduite des eaux usées à l'Ariana Nord.....	2360
Décret n° 2003-1629 du 16 juillet 2003 , relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Jlidette Erragba du gouvernorat de Tataouine (concernant la terre collective dite Meghni).....	2368
Décret n° 2003-1630 du 16 juillet 2003 , relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Debbeeb du gouvernorat de Tataouine (concernant la terre collective dite Briga 5).....	2368
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 16 juillet 2003, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3 ^{ème} groupe, situé au lieu dit "Jebel Hameïma" du gouvernorat du Kef.....	2369
Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 16 juillet 2003, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3 ^{ème} groupe, situé au lieu dit "Ouled Meterguaâ" du gouvernorat de Siliana.....	2369
Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 16 juillet 2003, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3 ^{ème} groupe, situé au lieu dit "Oued Ech Chamyâ" du gouvernorat de Siliana.....	2370
Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 16 juillet 2003, portant extension de la durée de validité du troisième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Kairouan Nord".....	2370
Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 16 juillet 2003, portant extension de la période de validité du premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Medjerda".....	2371
Ministère de la Santé Publique	
Arrêté du ministre de la santé publique du 16 juillet 2003, relatif au registre des actes de la médecine de la reproduction.....	2372
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 16 juillet 2003, portant délégation de signature.....	2372
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2003-1631 du 16 juillet 2003 , fixant l'organisation administrative et financière de la fondation nationale d'amélioration de la race chevaline et les modalités de son fonctionnement.....	2373

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 16 juillet 2003, portant modification de l'arrêté du 20 septembre 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires sociales et les établissements sous-tutelle.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administratives,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 20 septembre 2001, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère des affaires sociales et les établissements sous-tutelle.

Arrête :

Article premier. – La prestation administrative indiquée à l'annexe n° 115 de l'arrêté du 20 septembre 2001 susvisé, relative à l'inscription des étudiants au régime de sécurité sociale, est modifiée conformément à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2. – Les directeurs généraux, les directeurs au ministère et les présidents-directeurs généraux des établissements sous-tutelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juillet 2003.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité

Chedly Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

SYSTEME D'INFORMATION
ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD

Guide du Citoyen

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du Ministre des Affaires Sociales en date du (JORT n° du)

Organisme : Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Domaine de la prestation : Immatriculation, affiliation et recouvrement des cotisations
Objet de la prestation : Immatriculation des étudiants.

Conditions d'obtention
- Etre étudiant tunisien ou étudiant étranger bénéficiant d'une bourse universitaire du gouvernement tunisien ou ressortissant d'un pays lié avec la Tunisie par une convention bilatérale en matière de sécurité sociale des étudiants. - Etre inscrit dans un établissement tunisien d'enseignement supérieur. - Paiement de la somme de 5 dinars au profit de la CNSS lors de l'inscription à l'établissement d'enseignement supérieur. - Ne pas être un assuré social. - Etre âgé de moins de 28 ans (cette limite d'âge peut être reculée d'un temps égal à celui passé sous les drapeaux, celui passé dans la fonction publique ou celui pendant lequel l'étudiant (e) a dû interrompre ses études par suite de longue maladie ou de maternité). N.B : L'immatriculation de l'étudiant âgé de moins de 28 ans n'est pas exigée pour les soins aux polycliniques de la CNSS et les établissements sanitaires publics où il suffit de présenter la carte d'étudiant pour l'octroi de la prestation.

Pièces à fournir
❖ Pour les étudiant(e)s marié(e)s, les étudiants(es) étrangers, les étudiants âgés de plus de 28 ans et ceux ayant retiré leurs inscriptions pour des causes de santé : - Formulaire de demande d'immatriculation dûment rempli et signé. - Extrait d'acte de naissance datant de moins de 3 mois - 2 photos d'identité. - Copie de la carte d'étudiant - Toutes attestations justifiant les périodes de travail dans la fonction publique ou les causes de la rupture des études. - Bulletin de versement de la somme de 5 dinars au compte courant postal de la CNSS. - Attestation de bénéfice d'une bourse délivrée par le ministère de l'enseignement supérieur pour les étudiants étrangers ressortissants d'un pays non lié avec la Tunisie par une convention bilatérale en matière de sécurité sociale des étudiants. - Extraits de naissance du conjoint et de chaque enfant à charge datant de moins de 3 mois.

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier - Etude du dossier et envoi de la carte d'assuré social et de la carte de soins ou de la notification de rejet.	- L'étudiant - Bureau régional ou local de la CNSS	- Une semaine à partir de la date de dépôt.

Lieu de dépôt du dossier
- Bureau Régional ou local de la CNSS.

Lieu d'obtention de la prestation
- Envoi par voie postale

Délai d'obtention de la prestation
- Une semaine à partir de la date de dépôt du dossier complet.

Référence législatives et /ou réglementaires
- la loi n° 60-30 du 14 Décembre 1996 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale telle que modifiée et complétée par les textes subséquents. - loi n°65-17 du 28 Juin 1965 étendant les régimes de sécurité sociale aux étudiants telle que modifiée par la loi n°88-40 du 6 mai 1988. - Décret n° 92-631 du 23 mars 1992 fixant les conditions de bénéfice du régime de sécurité sociale des étudiants tel que modifié par le décret n°2003 du - Circulaire n° 8 des ministres des affaires sociales et de la santé publique et de l'enseignement supérieur du 30 juin 1998 relative aux procédures d'application du régime du sécurité sociale des étudiants.

Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2003, portant ouverture d'une session de recrutement des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 94-1553 du 18 juillet 1994 et le décret n° 2001-2376 du 8 octobre 2001.

Arrête :

Article premier. – Une session de recrutement des personnels civils de l'enseignement supérieur militaire pour le grade de maître assistant de l'enseignement supérieur militaire est ouverte à partir du 30 septembre 2003 et jours suivants au ministère de la défense nationale en application des dispositions du décret sus-mentionné n° 89-108 du 11 janvier 1989 et de l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret susvisé n° 2001-2376 du 8 octobre 2001 et notamment son article 9.

Art. 2. Les candidats répondant aux conditions prévues par le décret susvisé doivent déposer leurs dossiers de candidature au ministère de la défense nationale (S/direction du personnel – service des personnels civils – ex-hôpital militaire à El Omrane où la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier est disponible) au plus tard le 30 août 2003.

Art. 3. – Chaque candidat, au moment du dépôt de son dossier, doit émarger le registre d'inscription ouvert à cet effet au service précité. Il doit joindre à son dossier les formulaires de candidature et l'engagement portant sa signature légalisée, et ce, conformément à l'article 24 du décret sus-mentionné n° 89-108 du 11 janvier 1989.

Art. 4. – Les postes à pourvoir sont répartis au profit des établissements d'enseignement supérieur militaire et pour les différentes spécialités conformément au tableau ci-après :

Etablissement	Spécialité	Nombre de postes
Académie militaire	- Informatique	1
Ecole de l'aviation de Borj El Amri	- Informatique	1
Ecole préparatoire aux académies militaires à Sousse	- Physique	3
	- Mathématiques	2
	- Chimie	1

Etablissement	Spécialité	Nombre de postes
Ecole préparatoire aux académies militaires à Sfax	- Mécanique	1
Ecole préparatoire aux académies militaires à Bizerte	- Mathématiques	1
TOTAL =		10

Art. 5. – Chaque candidat admis doit se présenter à son poste d'affectation dans un délai de quinze jours à partir de la date de signification de son admission, faute de quoi, il est, après une mise en demeure, considéré comme ayant refusé son poste d'affectation et radié de la liste des candidats admis.

Art. 6. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 juillet 2003.

Le ministre de la défense nationale
Dali Jazi

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2003, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'un pharmacien biologiste au grade de capitaine d'active.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires et notamment son article 6, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-248 du 4 février 2003,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale.

Arrête :

Article premier. – Un concours sur titres est ouvert au ministère de la défense nationale, le 30 septembre 2003 et jours suivants, pour le recrutement d'un pharmacien biologiste au grade de capitaine d'active, et ce, conformément à l'article 6 du décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972.

Art. 2. – Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de la défense nationale (direction du personnel et de la formation) Bab M'nara Tunis.

Art. 3. – Le registre des inscriptions sera clôturé le 30 août 2003. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement du bureau d'ordre faisant fois.

Tunis, le 22 juillet 2003.

Le ministre de la défense nationale
Dali Jazi

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2003, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de médecins au grade de capitaine d'active.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires et notamment son article 6, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-248 du 4 février 2003,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale.

Arrête :

Article premier. – Un concours sur titres est ouvert au ministère de la défense nationale, le 30 septembre 2003 et jours suivants, pour le recrutement de quatorze (14) médecins au grade de capitaine d'active, et ce, conformément à l'article 6 du décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972, et ce, dans les spécialités suivantes :

- médecine générale	3	
- radiologie	3	(spécialistes ou résidents)
- ophtalmologie	1	(spécialiste ou résident)
- O.R.L.	1	(spécialiste ou résident)
- urologie	1	(spécialiste ou résident)
- endocrinologie	1	(spécialiste ou résident)
- carcinologie médicale	1	(spécialiste ou résident)
- orthopédie et traumatologie	1	(spécialiste ou résident)
- neurologie	1	(spécialiste ou résident)
- rééducation fonctionnelle	1	(spécialiste ou résident)

Art. 2. – Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de la défense nationale (direction du personnel et de la formation) Bab M'nara Tunis.

Art. 3. – Le registre des inscriptions sera clôturé le 30 août 2003. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement du bureau d'ordre faisant fois.

Tunis, le 22 juillet 2003.

Le ministre de la défense nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2003, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de médecins dentistes au grade de lieutenant d'active.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires et notamment son article 5, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-248 du 4 février 2003,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale.

Arrête :

Article premier. – Un concours sur titres est ouvert au ministère de la défense nationale, le 30 septembre 2003 et jours suivants, pour le recrutement de deux médecins dentistes au grade de lieutenant d'active, et ce, conformément à l'article 5 du décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972.

Art. 2. – Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de la défense nationale (direction du personnel et de la formation) Bab M'nara Tunis.

Art. 3. – Le registre des inscriptions sera clôturé le 30 août 2003. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement du bureau d'ordre faisant fois.

Tunis, le 22 juillet 2003.

Le ministre de la défense nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2003, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de candidats titulaires du diplôme national d'ingénieur au grade de lieutenant d'active.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires et notamment son article 5, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-248 du 4 février 2003,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale.

Arrête :

Article premier. – Un concours sur titres est ouvert au ministère de la défense nationale, le 30 septembre 2003 et jours suivants, pour le recrutement de neuf (9) candidats titulaires du diplôme national d'ingénieur au grade de lieutenant d'active conformément à l'article 5 du décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972, et ce, dans les spécialités suivantes :

- génie électrique	2	
- électromécanique	2	
- génie civil	1	(infrastructure et aménagement)
- agronomie	1	(arboriculture)
- communication	1	
- informatique	1	(systèmes d'exploitation)
- électrotechnique	1	

Art. 2. – Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de la défense nationale (direction du personnel et de la formation) Bab M'nara Tunis.

Art. 3. – Le registre des inscriptions sera clôturé le 30 août 2003. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement du bureau d'ordre faisant fois.

Tunis, le 22 juillet 2003.

Le ministre de la défense nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2003, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur au grade d'adjudant d'active.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-248 du 4 février 2003,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 2001-770 du 29 mars 2001, complétant le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires et notamment son article 19 (ter).

Arrête :

Article premier. – Un concours sur titres est ouvert au ministère de la défense nationale, le 30 septembre 2003 et jours suivants, pour le recrutement de douze (12) candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur au grade d'adjudant d'active conformément à l'article 19 (ter) du décret susvisé n° 2001-770 du 29 mars 2001, et ce, dans les spécialités suivantes :

- mécanique générale	1
- génie hydraulique et aménagement du territoire	1
- génie électrique	1
- génie électronique	1
- grandes cultures et élevage	2
- production de chaussures	1
- communication (option informatique)	2
- forêt	1
- statistiques et traitement informatique des données	1
- techniques multimédia	1

Art. 2. – Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de la défense nationale (direction du personnel et de la formation) Bab M'nara Tunis.

Art. 3. – Le registre des inscriptions sera clôturé le 30 août 2003. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement du bureau d'ordre faisant fois.

Tunis, le 22 juillet 2003.

Le ministre de la défense nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2003, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de techniciens supérieurs de la santé publique au grade d'adjudant d'active.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-248 du 4 février 2003,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 93-1230 du 7 juin 1993, modifiant le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires et notamment son article 19 (nouveau).

Arrête :

Article premier. – Un concours sur titres est ouvert au ministère de la défense nationale, le 30 septembre 2003 et jours suivants, pour le recrutement de quinze (15) techniciens supérieurs de la santé publique au grade d'adjudant d'active conformément à l'article 19 (nouveau) du décret susvisé n° 93-1230 du 7 juin 1993, et ce, dans les spécialités suivantes :

- imagerie médicale et radiologie	4
- physiothérapie	3
- biologie	4
- anesthésie-réanimation	3
- cytomorphologie	1

Art. 2. – Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de la défense nationale (direction du personnel et de la formation) Bab M'nara Tunis.

Art. 3. – Le registre des inscriptions sera clôturé le 30 août 2003. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement du bureau d'ordre faisant fois.

Tunis, le 22 juillet 2003.

Le ministre de la défense nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 22 juillet 2003, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement de candidats titulaires du brevet de technicien professionnel au grade de sergent d'active.

Le ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires et notamment son article 16, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-248 du 4 février 2003,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale.

Arrête :

Article premier. – Un concours sur titres est ouvert au ministère de la défense nationale, le 30 septembre 2003 et jours suivants, pour le recrutement de six (6) candidats titulaires du brevet de technicien professionnel au grade de sergent d'active conformément à l'article 16 du décret susvisé n° 72-380 du 6 décembre 1972, et ce, dans les spécialités suivantes :

- métreur projeteur en bâtiment	1
- fonderie artisanale	1
- technicien du bureau d'études bâtiment	2
- maintenance en cuisine professionnelle et buanderie	1
- conducteur de travaux en bâtiment	1

Art. 2. – Les dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de la défense nationale (direction du personnel et de la formation) Bab M'nara Tunis.

Art. 3. – Le registre des inscriptions sera clôturé le 30 août 2003. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement du bureau d'ordre faisant fois.

Tunis, le 22 juillet 2003.

Le ministre de la défense nationale

Dali Jazi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2003-1628 du 16 juillet 2003, portant modification du décret n° 90-1849 du 6 novembre 1990, relatif à l'expropriation, pour cause d'utilité publique, d'immeubles sis à Chotrana, en vue de la construction d'une conduite des eaux usées à l'Ariana Nord.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003,

Vu le décret n° 90-1849 du 6 novembre 1990, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, d'immeubles sis à Chotrana, en vue de la construction d'une conduite des eaux usées à l'Ariana Nord,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

Décète :

Article premier. – Est modifié, le premier paragraphe de l'article premier du décret n° 90-1849 du 6 novembre 1990, portant expropriation, pour cause d'utilité publique, d'immeubles sis à Chotrana, en vue de la construction d'une conduite des eaux usées à l'Ariana Nord comme suit :

"Sont expropriées, pour cause d'utilité publique, au profit de l'Etat, en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique, pour être mises à la disposition du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques (l'office national de l'assainissement), des parcelles de terrain nu sises à l'Ariana Nord, gouvernorat de l'Ariana, nécessaires à l'implantation de conduites des eaux usées et d'un canal d'évacuation des eaux pluviales à l'Ariana Nord, entourées d'un liseré rouge sur les plans ci-joints et indiquées aux tableaux ci-après : "

Art. 2. – Sont également modifiées, les indications énoncées aux lignes correspondant aux numéros d'ordre de 1 à 6 et de 10 à 14 du tableau parcellaire de l'article premier du décret d'expropriation sus-mentionné, et ce, tel que indiqué au tableau ci-après et aux plans joints au présent décret :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	1 conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier N°93507	93507	2h84a40ca	22a80ca	Nejib ben ElHedi ben Omar ben Ahmed ben Jemâa
2	2 conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier N°46824 Tunis	46824 Tunis	1h46a50ca	05a15ca	1-Ammar ben Othmane ben Belgacem Chakrani 2-Abdelkader 3-Khemaïes , les deux derniers enfants de Ahmed ben Khemaïes ben Ahmed ben Abdelkader Trabelsi 4-Zid 5-Hsine 6-Jamila 7-Chrifa 8-Fatma 9-Aziza 10-Meriem11-ElKhatoui, les huit derniers enfants de Chedhli ben Khemaïes ben Ahmed ben Abdelkader Trabelsi 12-Rebeh bent Mohamed Abidi 13-Zohra bent Ahmed ben Khemaïes 14-Hamadi 15-Habiba 16-Zina 17-Amel, les quatre derniers enfants de Omar ben Chedhli ben Abdelkader 18- Moncef ben ElHaj Abdessalem ben ElHaj Ali Ktari 19-Leïla bent Mohamed ben Omar 20-Hedi 21-Zid , les deux derniers enfants de Bechir ben Khemaïes ben Ahmed ben Abdelkader Trabelsi 22-Lotfi ben Salah ben Bouguerra Torkhani 23-Hacen ben Mohamed ben Hsine Nayet ElHadj Ali 24-Aziza bent

					Mohamed ben Salah Elktiti 25-Amor ben Chedhly ben Khemais ben Abdelkader
3	3 conforme aux parcelles n°6- 8 et 9 du plan du titre foncier N°88954	88954	3h65a92ca	22a71ca	1-Leila bent Ahmed ben Hassouna ElKamel 2-Mohamed ben Abdelmajid ben ElMokhtar Bsaïes 3-Hayet 4-Samir, les deux derniers enfants de Abdelhamid ben Miled 5-Moncef ben Brahim ben Laâouirine 6-Mohamed Taycir ben Jamil ben Nouredine ben Mlouka7-Mehrez ben Boujemâa ben Ibrahim Talbi 8-Mohamed ben Mohamed ElHédi ben Mohamed Salami 9-Sonia bent Mohamed ben Othmane 10-Chedhlya bent Mohamed Salah ben Hamed Brik 11-Khaled Salim ben Mongi Damargi 12-Hajer bent Ahmed ben Hassouna ElKamel 13-Kaïes ben Mohamed Hanafi 14-Aïda bent ElBahri Dachraoui 15-Khaoula bent Mohamed Salah ben Miled 16-Asma bent Abderrahmane ben Hamed Hmida17-Zeineb Farah bent Mohamed Naceur Lasram 18-Mohamed Anis ben Mohamed Taher Boussetta19-Olfa bent Hichem Toumi Lajnef20-Salma bent Hamadi Katlane
4	4 conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier N°111096	111096	7h18a60ca	22a60ca	1-Aïcha bent ElHadj Ali ben Mohamed Echibi 2-Mohamed Lamine ben Mohamed Salah ben Mokhtar ben Mohamed Lamine Elkhalsi

5	5 conforme à la parcelle n°6 du plan du titre foncier N°17475	17475	2h64a60ca	41a20ca	1 -Jamila bent Mohamed Salah ben Romdhane 2-Mohamed Ali 3-Fayçal 4-Abdelhamid 5-Henda 6-Mourad 7-Lotfi 8-Douja 9-Hasna , les huit derniers enfants de Hattab ben Ali ben Hattab Zouaoui 10-Faouzia bent Abdallah ben Mohamed Chargui 11-Hajer 12-Oualid 13-Mohamed, les trois derniers enfants de Habib ben Ali ben Hattab Zouaoui 14-Ali ben Mohamed ben Salah Mhamedi15-Rebeh bent Ammar ben Salah Mhamedi 16-Abdeltif ben Ali ben Ammar 17-Khadouja bent Ali ben Mohamed Mhamdi 18-Ali 19-Khemaïes, les deux derniers enfants de Ahmed ben Salah Ayari 20-ElAjmi ben Mohamed ben Amor Grira 21-Faiza bent Mohamed Taoufik Bakkar 22-Meher 23-Mohamed Lotfi, les deux derniers enfants de Mohamed Lotfi ben Chedhli Channoufi 24-Zohra bent Mohamed Tabib 25-Fattouh ben Kerchi Abid 26-Ezzedine ben Mohamed Abdelouaheb ben Abdessalem ben Abdelouareth 27- Abdelhamid ben Ali ElGharbi 28-Chedhlya bent ElKhatoui ben Mohamed ben Hcine 29-Mohamed ben Abdelhamid Elgharbi 30-Chokri ben Abderrazek ben Mustapha Ayech
---	---	-------	-----------	---------	--

4

6	7 conforme à la parcelle n°5 du plan du titre foncier N°2135 Ariana 22 conforme à la parcelle n°4 du plan du titre foncier N°2135 Ariana	2135 Ariana	1h44a50ca	22a51ca 03a95ca	La caisse de la mutuelle et du secours des agents de tunis-air
6bis	8 conforme à la parcelle n°8 du plan du titre foncier N°40457Tunis	40457 Tunis	1h02a40ca	21a60ca	1-Habib Bourguiba ben Tijani ben Mabrouk Htira 2-Mounira bent Abdelaziz ben Hadj Amor Boukhtioua 3-Abdallah ben Salah ben ElArbi Nagati 4-Mongi ben Belgacem ben Amor Nour 5-Thouraya bent Abdelwahed ben Cheikh Omar 6-Chokri ben Mansour ben Mohamed Gheriani 7-Ridha ben Haj Ahmed Boujemâa Ariane 8-Dalila bent Hacem Karim ou Krayem 9-Samir 10-Khalifa, les deux derniers enfants de Abderrahmane Aloui 11-Mohamed 12-Mounir, les deux derniers enfants de Ahmed ben Ayed ben Ahmed Sbabt 13-Mohamed Taïeb 14-Kalthoum, les deux derniers enfants de Mohamed ben Hadj Ahmed Bilel15-Mohamed Salah ben Mouldi ben Mohamed ben Amara 16-Habiba bent Hédi ben Ahmed Sfar Neïli 17-Mohamed Taïeb18-Othmane 19-Zina 20-Manoubia Afifa

					21-Lamia 22-Houda 23-Olfa 24-Ali 25-Mohamed Naceur 26-Mohamed , les dix derniers enfants de Hédi ben Ali Safjine 27-Lamia bent Belgacem ben Hamouda Daâci 28-Ghofrane 29-Mohamed Ghaïth, les deux derniers enfants de Abdallah ben Belgacem ben Abdallah Matmati
10	16,17 et 18 conformes à la parcelle n°7 du plan du titre foncier N°841 Ariana	841 Ariana	9h43a28ca	37a46ca	L'association coopérative du personnel de l'office de la topographie et de la cartographie
11	20 conforme à la parcelle n°3 du plan du titre foncier N°35485	35485	2h12a70ca	09a90ca	1-Aïcha bent Hattab Friki 2-Memia 3-Hlima 4-Bousaïd 5-Fatma, les quatre derniers enfants de Ali ben Mohamed Derouich Aguerbi 6-Mekia bent Mohamed ElAkari 7-Ahmed 8-Ferjanian 9-Abdesslam 10-Abdallah , les quatre derniers enfants de Mohamed ben Ali ben Mohamed Derouich 11-Sahbi ben Msadek ben Mahmoud Hamada 12-Tahar ben Akermi ben Romdhane Mechi13-Samia bent Mustapha ben Youssef14-Aroussia bent Naceur Jouini15-Touhami ben Salah ben Mohamed Gharbi 16-Naceur ben Ali ben Ibrahim ben Ameer 17-Ferjani ben Salah ben Slimene Fitouri 18-Moncef ben Ahmed ben Amar Ghazouani19-Abdelkarim

					20-Abdellatif , les deux derniers enfants de AbdelAziz ben Haj Mohamed Cherif 21-Chelbia bent Amor ben Ftima 22-Khadija bent Mohamed Sahli 23-Frej 24-Aziza 25-Hattab 26-Ali, les quatre derniers enfants de Salah ben Ali ben Mohamed Derouich 27-Meriem bent Mohamed Hachana 28-Frej ben Mohamed ben Haj ben Rabeh 29-Ali ben Salah ben Mohamed Gacemi 30-Souad bent Ammar ben Salah Krichi 31-Hedi ben Mohamed ben Khalfallah Gacemi 32-Nouri ben Mabrouk ben Hamed 33-Habib ben Mohamed ben Hamed Abidi 34-Abdelkader ben Jilani ben Khalifa ben Boukhris 35-Latifa 36-Khemaïs, les deux derniers enfants de Jilani ben Khalifa ben Boukhris Riahi 37-Ammar ben Allala ben Othmane ben Slimane 38-Sabeh bent Mohamed ben Boumaïza Mekni 39-Rachid ben Ammar ben Amor Younsi 40-Ahmed ben Mohamed ben Ali Derouich
12	21 conforme à la parcelle n°6 du plan du titre foncier N°84982	84982	2h07a17ca	13a59ca	1-Ali 2-Mohamed Mongi 3-Abdelaziz 4-Naceur 5-Fatma 6-Zohra 7-Zina, les sept enfants de Mohamed ben Ali ben ElHadj Ahmed Tebib 8-Arbia bent Ali Merieh 9-Ezzeddine ben Mohamed ben Ali Guizani 10-Abderrazek ben Mohamed

					Sghayer ben Allala Nefzi 11-Taher ben Amara ben Brahim Souïdi12-Mohamed ben Hedi ben Ahmed Hamdi13-Amor ben Mohamed ben Younes Heraghi 14-Moufida 15-Ammar les deux derniers enfants de Salem ben Hacen ou Hassen ElAhmer16-Ahmed 17-Khelifa, les deux derniers enfants de Salah ben Ahmed Timoumi 18- Salim ben Ali ben Belgacem Wourour 19-Amel bent Ahmed ben Mohamed Dabbabi 20-Mohamed ben Sghayer ben Belgacem Rajhi 21-Abdelouaheb ben Ali ben Ammar Hamza 22-Ali ben Salah ben Taïeb Smida 23-Ridha ben Salem ben Belgacem Boubenjel 24-Mustapha ben Mohamed ben Slimane Amara 25-Mohamed ben Naceur ben Mahmoud Ghdifi26-Radhia bent Mahmoud ben Othmane Bouzidi 27 -Ali ben Mohamed ben Ahmed Ghdifi 28-Houria bent Ali ben Jaber Jarboui
--	--	--	--	--	--

Art. 3. – Les ministres de l'intérieur et du développement local, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juillet 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1629 du 16 juillet 2003, relatif à l'attribution, à titre privé, d'une terre collective relevant de la collectivité Jlidette Erragba du gouvernorat de Tataouine (concernant la terre collective dite Meghni).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Jlidette Erragba à la délégation de Tataouine Sud en date du 30 mars 1999, relatif à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Meghni, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Dhehiba le 11 juin 1999, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 2 mai 2003 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 10 juin 2003.

Décète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Jlidette Erragba à la délégation de Tataouine Sud, relatives à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Meghni et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 30 mars 1999, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Dhehiba le 11 juin 1999, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 2 mai 2003 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 10 juin 2003, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juillet 2003.

P/Le Président de la République

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2003-1630 du 16 juillet 2003, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Debbab du gouvernorat de Tataouine (concernant la terre collective dite Briga 5).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le procès-verbal de réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Debbab à la délégation de Tataouine Sud en date du 25 août 2000, relatif à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Briga 5, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Remada le 31 janvier 2002, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 2 mai 2003 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 13 juin 2003.

Décète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled Debbab à la délégation de Tataouine Sud, relatives à l'attribution, à titre privé, de la terre collective dite Briga 5 et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 25 août 2000, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Remada, le 31 janvier 2002, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Tataouine le 2 mai 2003 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 13 juin 2003, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juillet 2003.

P/Le Président de la République

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 16 juillet 2003, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe, situé au lieu dit "Jebel Hameïma" du gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953, sur les mines et notamment son titre II,

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines, le 28 mai 2003, sous le n° 648.116, par la quelle la société Djebel Djérissa a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "Jebel Hameïma", gouvernorat du Kef, carte de Jebel Ouenza à l'échelle 1/50.000,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. - La société du Djebel Djérissa, faisant élection de domicile à Tunis, 62 rue Ibn Bassam, est autorisée, sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis et établis, à effectuer des travaux de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares, conformément au plan annexé au présent arrêté à l'échelle 1/25.000.

Le point de repère de ce permis de recherche est le "signal géodésique de Jebel Ouenza", latitude : 39 G 87', longitude : 6 G 65', altitude : 648 mètres, carte de Jebel Ouenza à l'échelle 1/50.000.

Limite Nord : est une droite (A-B) de direction Ouest-Est passant à 1450 mètres au Nord du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : est une droite (B-C) de direction Nord-Sud passant à 350 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : est une droite (C-D) de direction Est-Ouest passant à 550 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : est une droite (D-A) de direction Sud-Nord passant à 1650 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. - La durée du présent permis de recherche est fixée à trois(3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. - Sous peine de nullité, toute demande tendant au renouvellement du présent permis ou à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'une concession portant sur le présent permis devra être obligatoirement enregistrée à la direction générale des mines, deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juillet 2003.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie
Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 16 juillet 2003, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe, situé au lieu dit "Oued Meterguaâ" du gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953, sur les mines et notamment son titre II,

Vu la loi n°97-73 du 18 novembre 1997, portant approbation de la convention et de ses annexes relatives à l'exploitation de la concession de "Jebel Bougrine" signées le 21 juillet 1997 entre l'Etat Tunisien et la société Breakwater Tunisia SA,

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines, le 17 avril 2003, sous le n° 648.115, par la quelle la société Breakwater Tunisia SA a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "Oued Meterguaâ", gouvernorat de Siliana, carte de Gaâfour à l'échelle 1/50.000,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. - La société Breakwater Tunisia SA, faisant élection de domicile à Tunis, immeuble les Arcades, tour B, les Berges du Lac, est autorisée, sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis et établis, à effectuer des travaux de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares, conformément au plan annexé au présent arrêté à l'échelle 1/25.000.

Le point de repère de ce permis de recherche est le signal géodésique de "Jebel Bou Khil", latitude : 40 G 32'80", longitude : 7 G 52'80", altitude : 743 mètres, carte de Gaâfour à l'échelle 1/50.000.

Limite Nord : est une droite (A-B) de direction Ouest-Est passant à 815 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : est une droite (B-C) de direction Nord-Sud passant à 1705 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : est une droite (C-D) de direction Est-Ouest passant à 2815 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : est une droite (D-A) de direction Sud-Nord passant à 295 mètres à l'Ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. - La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. - Sous peine de nullité, toute demande tendant au renouvellement du présent permis ou à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'une concession portant sur le présent permis devra être obligatoirement enregistrée à la direction générale des mines, deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juillet 2003.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie
Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 16 juillet 2003, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe, situé au lieu dit "Oued Ech Chamya" du gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953, sur les mines et notamment son titre II,

Vu la loi n°97-73 du 18 novembre 1997, portant approbation de la convention et de ses annexes relatives à l'exploitation de la concession de "Jebel Bougrine" signées le 21 juillet 1997 entre l'Etat Tunisien et la société Breakwater Tunisia SA,

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines, le 17 avril 2003, sous le n° 648.114, par la quelle la société Breakwater Tunisia SA a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit "Oued Ech Chamya", gouvernorat de Siliana, carte de Gaâfour à l'échelle 1/50.000,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. - La société Breakwater Tunisia SA, faisant élection de domicile à Tunis, immeuble les Arcades, tour B, les Berges du Lac, est autorisée, sous réserve des droits des tiers antérieurement acquis et établis, à effectuer des travaux de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 400 hectares, conformément au plan annexé au présent arrêté à l'échelle 1/25.000.

Le point de repère de ce permis de recherche est le "signal géodésique" de Jebel Bou Khil", latitude : 40 G 32' 80", longitude : 7 G 52' 80", altitude : 743 mètres, carte de Gaâfour à l'échelle 1/50.000.

Limite Nord : est une droite (A-B) de direction Ouest-Est passant à 115 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Est : est une droite (B-C) de direction Nord-Sud passant à 3705 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Limite Sud : est une droite (C-D) de direction Est-Ouest passant à 2115 mètres au Sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite Ouest : est une droite (D-A) de direction Sud-Nord passant à 1705 mètres à l'Est du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2. - La durée du présent permis de recherche est fixée à trois (3) années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3. - Sous peine de nullité, toute demande tendant au renouvellement du présent permis ou à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'une concession portant sur le présent permis devra être obligatoirement enregistrée à la direction générale des mines, deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juillet 2003.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 16 juillet 2003, portant extension de la durée de validité du troisième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Kairouan Nord".

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu la loi n° 84-47 du 14 juillet 1984, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis, le 4 novembre 1983, entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), les sociétés "Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company" (KUFPEC) et "Elf Aquitaine Tunisie" d'autre part,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 23 juin 1984, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Kairouan Nord",

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 16 mars 1989, portant extension d'une année de la durée de validité de la période initiale du permis "Kairouan Nord",

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 3 juillet 1989, portant autorisation de cession totale des intérêts détenus par la société "Elf Aquitaine Tunisie" dans le permis "Kairouan Nord" au profit de la société "KUFPEC",

Vu l'arrêté du ministre de l'énergie et des mines du 16 décembre 1989, portant extension d'une année de la durée de validité de la période initiale du permis "Kairouan Nord",

Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 31 août 1990, portant premier renouvellement du permis "Kairouan Nord",

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 12 mars 1992, portant extension d'une année de la durée de validité du premier renouvellement du permis "Kairouan Nord",

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 15 décembre 1992, portant institution de la concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession "Sidi El Kilani",

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 15 juin 1994, portant extension de six mois de la durée de validité du premier renouvellement du permis "Kairouan Nord",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 11 avril 1995, portant extension de six mois de la durée de validité du premier renouvellement du permis "Kairouan Nord",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 3 août 1996, portant deuxième renouvellement du permis "Kairouan Nord",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 novembre 1996, portant extension de la superficie du permis "Kairouan Nord",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 17 janvier 1998, portant extension d'une année de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis "Kairouan Nord",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 25 août 1999, portant extension d'une année de la durée de validité du deuxième renouvellement du permis "Kairouan Nord",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 décembre 2000, fixant la liste des permis et concessions admis au bénéfice des dispositions du code des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 3 janvier 2001, portant troisième renouvellement du permis "Kairouan Nord",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'acte de cession en date du 9 mai 1990, par lequel la société "KUFPEC" a cédé la totalité de ses intérêts dans le permis "Kairouan Nord" au profit de sa filiale la société Kufpec (Tunisia) Limited,

Vu la demande déposée le 27 mars 2003, à la direction générale de l'énergie, par la quelle la société Kufpec (Tunisia) Limited et l'Entreprise Tunisienne d'activités Pétrolières ont sollicité une extension d'une année de la durée de validité du troisième renouvellement du permis "Kairouan Nord", et ce, conformément à l'article 30 du code des hydrocarbures,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 10 avril 2003,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier. - Est accordée, une extension d'une année de la durée de validité du troisième renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Kairouan Nord".

Suite à cette extension, ladite période arrivera à échéance le 9 juillet 2004.

Art. 2. - Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes telles qu'approuvées par la loi 84-47 du 14 juillet 1984, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Tunis, le 16 juillet 2003.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 16 juillet 2003, portant extension de la période de validité du premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Medjerda".

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu la loi n° 94-22 du 7 février 1994, portant approbation de la convention et ses annexes signées à Tunis, le 28 septembre 1993, entre l'Etat Tunisien d'une part, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières en tant que titulaire et la société Carthago Oil Company en tant qu'entrepreneur d'autre part,

Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002,

Vu le décret n° 2000-713 du 5 avril 2000, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 24 novembre 1993, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit "permis Medjerda" au profit de l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières et de la société Carthago Oil Company,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 3 août 1996, portant extension de la superficie du permis "Medjerda",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 4 novembre 1997, portant extension d'une année de la durée de validité de la période initiale du permis "Medjerda",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 17 septembre 1999, portant extension d'une année de la durée de validité de la période initiale du permis "Medjerda",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 23 mai 2000, portant premier renouvellement du permis "Medjerda",

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 12 décembre 2000, fixant la liste des permis et concessions admis au bénéfice des dispositions du code des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 février 2001, fixant les modalités de dépôt et d'instruction des demandes de titres d'hydrocarbures,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 10 août 2002, portant extension d'une année de la durée de validité du premier renouvellement du permis "Medjerda",

Vu l'accord du 24 septembre 1997, relatif à la cession partielle des intérêts de la société Carthago Oil Company au profit de la compagnie Triton Tunisia Inc.,

Vu la lettre du 13 novembre 1998, par laquelle la société Triton Tunisia Inc. a notifié sa décision de se retirer du permis "Medjerda",

Vu la demande déposée, le 10 avril 2003, à la direction générale de l'énergie, par laquelle la société Carthago Oil Company et l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières ont sollicité une extension d'une année de la période de validité du premier renouvellement du permis "Medjerda", et ce, conformément à l'article 30 du code des hydrocarbures,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 10 avril 2003,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie.

Arrête :

Article premier. - Est accordée, une extension d'une année de la période de validité du premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis "Medjerda".

Suite à cette extension, ladite période arrivera à échéance le 6 juin 2004.

Art. 2. - Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes telles qu'approuvées par la loi n° 94-22 du 7 février 1994, ainsi que par l'ensemble des textes législatifs et réglementaires susvisés.

Tunis, le 16 juillet 2003.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 16 juillet 2003, relatif au registre des actes de la médecine de la reproduction.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 2001-93 du 7 août 2001, relative à la médecine de la reproduction et notamment son article 21,

Vu le décret n° 2003- 1027 du 28 avril 2003, relatif à la définition des activités de la médecine de la reproduction et les modalités de son exercice.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe la nature des indications et des informations qui doivent être consignées dans le registre individuel qui doit être tenu dans les locaux de l'unité de la médecine de la reproduction par tout praticien qui exerce la médecine de la reproduction, ainsi que les modalités et les délais de la détention dudit registre.

Art. 2. - Le registre individuel, prévu à l'article premier du présent arrêté, doit indiquer dans sa première page le nom, le prénom et le numéro d'inscription au conseil national de l'ordre dont relève le praticien concerné ainsi que le nom de l'unité de la médecine de la reproduction au sein de laquelle sont exercées les activités mentionnées dans ledit registre.

Ce registre doit comporter, en outre, les indications suivantes :

- Nom et prénom de l'époux et de l'épouse et leurs date et lieu de naissance ainsi que la pièce officielle d'identité pour chacun d'eux, son numéro et la date de son émission,

- Résidence du couple,

- Numéro du téléphone du couple,

- Date du contrat de mariage,

- Nom et prénom du médecin traitant,

- Date d'envoi du dossier du couple à l'unité de la médecine de la reproduction,

- Numéro du dossier du couple détenu par l'unité de la médecine de la reproduction.

Art. 3. - Tout praticien doit indiquer dans le registre mentionné à l'article premier du présent arrêté la nature et les dates des activités de médecine de la reproduction ainsi que de toute autre intervention accomplie.

Art. 4. - Le registre individuel doit être conservé durant une période de 5 ans au moins à compter de l'accomplissement de la dernière activité de la médecine de reproduction qui y'est consignée.

Art. 5. Le registre des actes de la médecine de la reproduction doit être tenu dans un local qui ferme à clés au sein de l'unité de la médecine de la reproduction dans des conditions garantissant la confidentialité des informations personnelles qui y sont consignées, et ce, sous la responsabilité du médecin coordinateur de l'unité de la médecine de la reproduction.

Dans le cas où ces informations sont également saisies sur un support informatique leur accès doit être protégé et réservé aux seuls personnes autorisées à cet effet et menues d'un code d'accès, et ce, sous la responsabilité du médecin coordinateur de l'unité de la médecine de la reproduction. Deux copies de ces données doivent être conservées dans des conditions garantissant leur confidentialité.

Tunis, le 16 juillet 2003.

Le ministre de la santé publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 16 juillet 2003, portant délégation de signature.

Le ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-271 du 14 février 1996, portant organisation du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1226 du 1^{er} juillet 1996,

Vu le décret n° 97-388 du 14 février 1997, portant organisation du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 2002-842 du 18 avril 2002, portant nomination de Madame Chadia Chaâbane épouse Raâch, administrateur, sous-directeur à la classe exceptionnelle à la direction des affaires administratives et financières au ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres de gouvernement,

Vu le décret n° 2002-3011 du 11 novembre 2002, portant rattachement des structures relevant des ex- ministères du développement économique et de la coopération internationale et de l'investissement extérieur au ministère du développement et de la coopération internationale.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Madame Chadia Chaâbane épouse Raâch, administrateur, sous-directeur à la classe exceptionnelle à la direction des affaires administratives et financières, est habilitée à signer, par délégation du ministre du développement et de la coopération internationale, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} juillet 2003 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juillet 2003.

*Le ministre du développement et de la
coopération internationale*

Mohamed Nouri Jouini

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2003-1631 du 16 juillet 2003, fixant l'organisation administrative et financière de la fondation nationale d'amélioration de la race chevaline et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 88-82 du 11 juillet 1988, portant création de la fondation nationale d'amélioration de la race chevaline,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu le décret n° 87-529 du 1^{er} avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-246 du 27 janvier 1989, fixant l'organisation administrative et financière de la fondation nationale d'amélioration de la race chevaline,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique, tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, fixant les attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2002-2129 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics, à caractère non administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Section première - Le directeur général

Article premier - La fondation nationale d'amélioration de la race chevaline est dirigée par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques. Le directeur général est chargé de prendre les décisions relevant de ses attributions, telles que définies dans le présent article, à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.

Le directeur général est chargé notamment :

- de présider le conseil d'établissement,

- d'assurer la direction administrative, financière et technique de la fondation,

- de conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- d'arrêter les contrats objectifs et de suivre leur exécution,
- d'arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissements,
- d'arrêter les états financiers,
- effectuer les achats et les transactions et toutes autres opérations immobilières rentrant dans le cadre de l'activité de la fondation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- de proposer l'organisation des services de la fondation, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- de prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de la fondation,
- d'engager les dépenses et de percevoir les recettes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- de créer des annexes de la fondation après accord du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
- de représenter la fondation auprès des tiers et dans tous les actes civils et administratifs,
- d'exécuter toute autre mission entrant dans les activités de la fondation et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.

Art. 2. - Le directeur général exerce une autorité sur l'ensemble du personnel de la fondation qu'il recrute et licencie conformément au statut particulier du personnel de la fondation.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leur sont dévolues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Section 2 - Le conseil d'établissement

Art. 3. - Il est créé, au sein de la fondation nationale d'amélioration de la race chevaline, un conseil d'établissement à caractère consultatif chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :

- les contrats objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- l'organisation des services de la fondation,
- le statut particulier du personnel de la fondation ainsi que son régime de rémunération,
- les marchés et les conventions conclus par la fondation,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de la fondation.

Et d'une façon générale, toute question relevant de l'activité de la fondation et qui lui est soumise par le directeur général.

Art. 4. - Le conseil d'établissement comprend, sous la présidence du directeur général, les membres suivants :

- un représentant du Premier ministre : membre,
- un représentant du ministère du tourisme, du commerce et de l'artisanat : membre,
- un représentant du ministère des finances : membre,
- un représentant du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs : membre
- un représentant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques : membre,
- un représentant de la société des courses : membre,
- un représentant de l'office de l'élevage et des pâturages : membre,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre,
- un représentant de l'association des propriétaires et des éleveurs de pur-sang : membre,
- un représentant de la fédération tunisienne des sports équestres et de tir : membre.

Les membres du conseil d'établissement sont désignés par arrêté du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, sur proposition des ministères et organismes concernés.

Art. 5. - Un membre du conseil d'établissement ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d'établissement.

Il ne peut s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an.

Art. 6. - Le conseil d'établissement se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général de la fondation, et à chaque fois où il est nécessaire, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'établissement.

Le conseil précité ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour sus-indiqué.

Le conseil d'établissement ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ces membres.

Le conseil d'établissement émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

A défaut de la présence de la majorité de ses membres pour le cas de force majeure, le conseil d'établissement peut se réunir valablement pour examiner les questions urgentes.

Le directeur général désigne un cadre de la fondation pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et signé par le directeur général et un membre du conseil. Ces procès-verbaux doivent être établis dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil.

Art. 7. - Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil d'établissement, à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine scientifique ou technique pour donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour.

CHAPITRE II

ORGANISATION FINANCIERE

Art. 8. - Le directeur général de la fondation arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement et le soumet au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas le 31 août de chaque année.

Le budget fait ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

Le directeur général doit, en outre, arrêter un contrat objectifs et le soumettre au conseil d'établissement au plus tard avant la fin du mois d'octobre de la première année de la période d'exécution du plan de développement. Ce contrat est signé par le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques et le directeur général de la fondation.

Le directeur général arrête les états financiers et les soumet, pour avis, au conseil d'établissement dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

Art. 9. - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - Les recettes :

- toutes recettes découlant de l'exercice normal des missions de la fondation dans le cadre de la réglementation en vigueur.
- les contributions mises éventuellement à la charge des entreprises publiques ou privées.
- la rémunération des différents services fournis par la fondation.
- les subventions et dotations accordées par l'Etat à la fondation.
- les produits des dons et legs.
- les produits de la vente des animaux.
- les produits de la vente des produits agricoles.
- la part revenant à la fondation sur la somme des ressources de l'agence tunisienne de solidarité.
- les ressources diverses.

B - Les dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de la fondation, de gestion et d'entretien des immeubles.
- les dépenses relatives à l'exécution des missions de la fondation.

- les dépenses relatives aux achats des reproducteurs.
- les charges des emprunts contractés et les dépenses d'amortissement des biens meubles et immeubles.

Art. 10. - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - Les recettes :

- les subventions accordées, le cas échéant, par l'Etat,
- les recettes de vente des immeubles,
- les emprunts,
- les dons et legs,
- les recettes et autres contributions.

B - Les dépenses :

- les dépenses d'équipement et d'extension,
- les dépenses de renouvellement des équipements,
- l'amortissement du principal des emprunts contractés,
- les dépenses d'études et d'expérimentation.

Art. 11. - La comptabilité de la fondation nationale d'amélioration de la race chevaline est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 12. - La fondation nationale d'amélioration de la race chevaline peut contracter des emprunts après autorisation de l'autorité de tutelle.

CHAPITRE III

TUTELLE DE L'ETAT

Art. 13. - La tutelle du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sur la fondation nationale d'amélioration de la race chevaline consiste en l'exercice des attributions ci-après :

- le suivi de la gestion et du fonctionnement de la fondation, quant au respect de la législation et de la réglementation la régissant, et en vue de s'assurer de la cohérence de sa gestion avec les orientations générales de l'Etat et de la conformité de sa gestion avec les principes et les règles de la bonne gouvernance,
- l'approbation des contrats objectifs et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des états financiers,
- l'approbation des délibérations du conseil d'établissement,
- l'approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales,
- l'approbation des conventions d'arbitrage et des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 14. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques assure également l'examen des questions suivantes :

- le statut particulier du personnel de la fondation,
- le tableau de classification des emplois,
- le régime de rémunération,

- l'organigramme,
- les conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- la loi cadre et les programmes de recrutement et les modalités de leur exécution,
- les augmentations salariales,
- le classement de la fondation et la rémunération du directeur général.

Ces documents sont transmis par le ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques au Premier ministre pour examen préalable et présentation à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 15. - La fondation nationale d'amélioration de la race chevaline doit communiquer au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, pour l'approbation ou le suivi, les documents ci-après :

- le contrat objectifs et les rapports annuels d'avancement de son exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports annuels d'activité,
- les rapports de certification légale des comptes et les rapports de contrôle interne,
- les procès-verbaux des réunions du conseil d'établissement,
- l'état de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
- les données spécifiques.

Arrêtés à leurs échéances respectives ci-dessus indiquées, ces documents doivent être transmis dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours.

Art. 16. - La fondation nationale d'amélioration de la race chevaline communique au Premier ministre et au ministère des finances les documents ci-après :

- les contrats objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement dans un délai de trois mois au maximum de la date de leur arrêt par le directeur général de la fondation et après leur approbation par le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques dans les délais indiqués,

- les rapports des réviseurs des comptes ainsi que les états financiers dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours de la date d'approbation conformément à la réglementation en vigueur,

- l'état de la situation des liquidités à la fin de chaque mois dans un délai de quinze jours au maximum du mois suivant.

Art. 17. - La fondation nationale d'amélioration de la race chevaline communique au ministère du développement et de la coopération internationale les contrats objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement après leur approbation, dans les délais indiqués ci-dessus.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 18. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 89-246 du 27 janvier 1989, fixant l'organisation administrative et financière de la fondation nationale d'amélioration de la race chevaline.

Art. 19. - Le Premier ministre, le ministre des finances, le ministre du développement et de la coopération internationale et le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 juillet 2003.

Zine El Abidine Ben Ali